

**Nr. 286 Der Reichsminister des Auswärtigen an den Stellvertreter des Führers der NSDAP
Reichsminister Heß. 13. Januar 1934**

R 43 II/1461, Bl. 129–131 Abschrift¹⁾

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Haltung der Niederländischen Regierung gegenüber der NSDAP in Holland.

Ende vorigen Monats hat der Holländische Außenminister de Graeff dem Deutschen Gesandten im Haag²⁾ bereits davon Mitteilung gemacht, die Niederländische Regierung beabsichtige, die Antwort auf die deutsche Note vom 1. Dezember v. J., in der gegen das Verbot des Bestehens einer Organisation der NSDAP in Holland³⁾ Einspruch erhoben wurde⁴⁾, nicht in schriftlicher Form, sondern mündlich durch den Niederländischen Gesandten in Berlin zu erteilen. Daraufhin hat dieser Tage der Gesandte Graf Limburg-Stirum im Auswärtigen Amt vorgesprochen⁵⁾ und im Auftrage seiner Regierung folgende Mitteilungen gemacht:

Die Niederländische Regierung sei in Anbetracht der veränderten Lage als Folge des deutschen Gesetzes zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat bereit zu folgendem Kompromiß: Die in dem Brief des Niederländischen Ministers des Äußern vom 15. November dem Deutschen Gesandten übermittelte Forderung auf Auflösung der noch immer in den Niederlanden bestehenden national-

1) Vom AA am 13. 1. an den StSRkei, RIM und RPropM zur Kenntnisnahme übersandt. Auf dem Begleitschreiben vermerkte Lammers am 18. 1.: „Der Herr Reichskanzler hat Kenntnis.“

2) Zech-Burkersroda.

3) Vgl. unten Anm. 6.

4) In der von Zech-Burkersroda übergebenen Note (7 Seiten) hieß es: Die dt. Reichsangehörigen in den Niederlanden würden durch das Vorgehen der Holländischen Regierung „geradezu unter eine Art Ausnahmerecht“ gestellt. Denn in allen übrigen Ländern werde „als natürliche Auswirkung des Fremdenrechts gestattet“, daß die fremden Staatsangehörigen, sofern sie nicht das Gastrecht durch Einmischung in die inneren Angelegenheiten verletzen, „sich einer entsprechenden Organisation in ihrem Heimatlande anschließen“, Versammlungen abhalten und unter den Angehörigen der gleichen Staatsangehörigkeit Mitglieder werben. Diese Voraussetzungen träfen „in vollem Umfang“ auf die Ortsgruppen der NSDAP zu, „die sich in den vergangenen Monaten in den Niederlanden gebildet haben. Gerade bei diesen fällt es nach Ansicht der Deutschen Regierung entscheidend ins Gewicht, daß es sich bei ihnen nicht etwa um parteipolitische Vereinigungen im alten Sinne handelt“. Die NSDAP habe „zwar ihre Bezeichnung als Partei aus der Vergangenheit beibehalten, tatsächlich handelt es sich bei ihr heute jedoch [...] nicht mehr um eine deutsche Partei neben anderen Parteien, sondern um die Organisation einer das gesamte deutsche Volk umfassenden nationalen Bewegung, die die Grundlage des heutigen deutschen Staates bildet“. Reichsdeutschen den Zusammenschluß im Rahmen der NSDAP „untersagen zu wollen, läuft mithin darauf hinaus, daß ihnen die Pflege des Zusammenhangs mit dem nationalen Leben ihres Heimatstaates nicht mehr gestattet sein soll. Es liegt auf der Hand, daß dies nicht in der Absicht der Regierung eines Staates liegen kann, der mit dem Deutschen Reich enge und freundschaftliche Beziehungen unterhält“. Im übrigen habe die NSDAP in den Niederlanden neuerdings allen ihren Ortsgruppen „jedes öffentliche Hervortreten untersagt, vor geplanten Versammlungen jeweils die örtliche Polizeibehörde benachrichtigt, zu diesen Versammlungen auch nur Reichsdeutsche, dagegen keine niederländischen Staatsangehörigen [...] zugelassen und jede Ausübung eines moralischen oder sachlichen Drucks auf Personen anderer Gesinnung streng untersagt“ (Abschrift in R 43 II/1461, Bl. 124–127).

5) Im Auswärtigen Amt vorgesprochen hatte Limburg-Stirum in dieser Angelegenheit erstmals am 2. 12. 33. Neurath dazu in einer Aufzeichnung vom gleichen Tage u. a.: Er habe den Gesandten „eindringlichst auf die Folgen aufmerksam gemacht, die ein Verharren der Niederländischen Regierung auf dem [...] eingenommenen Standpunkt für die deutsch-holländischen Beziehungen haben müsse“, und ihn gebeten, „diese meine Warnung umgehend seiner Regierung zu übermitteln und sie auf den Ernst der Lage hinzuweisen. Graf Limburg-Stirum wies bei seiner Antwort immer wieder darauf hin, daß es der Niederländischen Regierung in erster Linie darauf ankomme, die nationalsozialistische Propaganda unter den Niederländern zu unterbinden. Ich erwiderte ihm, daß dies durch die Unterdrückung der deutschen Vereine nicht erzielt werden würde. Dagegen würde es für die Niederländische Regierung möglich sein, jederzeit die zugelassenen deutschen Vereinigungen zu kontrollieren.“ (R 43 II/1461, Bl. 109–111).

sozialistischen Organisationen⁶⁾) sei dahin zu verstehen, daß keine Bedenken niederländischerseits geltend gemacht würden gegen eine Umgestaltung dieser Organisationen in miteinander verbundene lokale Vereinigungen ansässiger deutscher Staatsangehöriger, also in Vereinigungen ohne Parteibezeichnung, Parteicharakter oder sonstigen politischen Charakter. Das Verbot der öffentlichen politischen Betätigung bleibe bei Strafe der Ausweisung bestehen, sowie auch das Verbot der Ausübung eines Drucks auf deutsche Staatsangehörige in den Niederlanden zum Anschluß an neue Vereinigungen, und endlich auch das Verbot der Einmischung in innerpolitische niederländische Verhältnisse in irgendeiner Form. Die Niederländische Regierung sei bereit, die Ergebnisse der vorerwähnten Umgestaltung abzuwarten, bevor sie in der Sache endgültig Stellung nimmt.

In Ergänzung dieser Mitteilungen führte der Niederländische Gesandte noch aus, man habe in Holland, beeindruckt durch die Darlegungen unserer Note vom 1. Dezember, eingesehen, daß man bei den nationalsozialistischen Organisationen in Holland nicht mehr von Parteiorganisationen im landesüblichen Sinne sprechen könne. Die nationalsozialistische Partei und Bewegung seien eben jetzt die Reichsregierung und das Deutsche Reich. So habe sich die Möglichkeit geboten, unbeschadet der geltenden holländischen gesetzlichen Bestimmungen, die sich lediglich auf einzelne parteimäßige Gebilde bezögen, den vorstehenden Kompromiß vorzuschlagen.

Es wird jetzt zu prüfen sein, inwieweit und in welcher Form es vom Standpunkt der Parteileitung aus möglich ist, der Auffassung der Niederländischen Regierung Rechnung zu tragen, wonach den Ortsgruppen der NSDAP in Holland nach außen hin die Form von lokalen Vereinigungen ansässiger deutscher Staatsangehöriger ohne Parteibezeichnung, Parteicharakter oder sonstigen politischen Charakter zu geben sein würde. Da die Niederländische Regierung anerkannt hat, daß es sich bei der NSDAP um keine Partei im üblichen Sinne des Wortes handelt, wird wohl davon ausgegangen werden können, daß sie mit dem von ihr angebotenen „Kompromiß“ eine ihr Prestige wahrende Form des Einlenkens gesucht hat, und daß deshalb den von ihr aufgestellten Bedingungen für die Zulassung der Ortsgruppen keine besondere praktische Tragweite beigemessen zu werden braucht. Ich wäre für eine Mitteilung des dortigen Standpunktes dankbar⁷⁾).

gez. v. Neurath

⁶⁾ Der Niederländische Außenminister in dem Schreiben (9 Seiten) u. a.: Seine Regierung habe feststellen müssen, daß „eine nationalsozialistische Organisation und eine Aktion von Deutschland hierzulande noch weiter besteht, wenn auch hinsichtlich öffentlicher Äußerungen mehr Vorsicht geübt wird. Sie werden verstehen, daß die Regierung eine derartige Außerachtlassung ihres entschiedenen Verbotes nicht zulassen kann. Sie muß darum auch die Forderung stellen, daß alle [...] Organisationen unverzüglich aufgelöst werden. Wird diesem Verlangen nicht nachgekommen, dann werden konsequent diejenigen, die sich nicht nach den Wünschen der Regierung richten, als unerwünschte Ausländer über die Grenze gesetzt werden.“ (R 43 II/1461, Bl. 118–122).

⁷⁾ Eine Stellungnahme des Stellvertreters des Führers der NSDAP Heß nicht ermittelt. Der RIM erklärte mit Schreiben an das AA vom 7. 2. 34: „Es ist selbstverständlich, daß sich die deutschen nationalsozialistischen Organisationen [...] jeglicher Einmischung in die innerpolitischen Verhältnisse der Niederlande zu enthalten haben. Die Forderung der Niederländischen Regierung, diese Organisationen sollten ihre Parteibezeichnung ablegen, wird jedoch zurückgewiesen werden müssen.“ Die NSDAP verkörpere „in sich den deutschen Staat; in dieser Eigenschaft wird sie auch von ausländischen Regierungen geachtet und entsprechend behandelt werden müssen“ (R 43 II/1461, Bl. 151). Zum Fortgang s. Dok. Nr. 330.

Zitierhinweis

Nr. 286 Der Reichsminister des Auswärtigen an den Stellvertreter des Führers der NSDAP Reichsminister Heß. 13. Januar 1934 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d286>